



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1230 DEL 30/12/2025

**OGGETTO: POR FERS LAZIO 2014/2020 AZIONE 5.1.1 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
DI RACCOLTA ACQUE CHIARE IN LOCALITA VALLAGATI CUP: I91D17000040002
CIG: A040F0A204 APPROVAZIONE 3 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI- G.E.CO.S.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO GARE, TRASPARENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: POR FERS LAZIO 2014/2020 AZIONE 5.1.1 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE CHIARE IN LOCALITA VALLAGATI CUP: I91D17000040002 CIG: A040F0A204 APPROVAZIONE 3 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI- G.E.CO.S.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco n. 57 del 30/06/2025 con la quale è stato dato ad interim l'incarico dirigenziale del Dipartimento Governo del Territorio, all' Arch. Andrea Cucchiaroni, per un periodo di tre anni e comunque fino al mandato del Sindaco;

Premesso:

- che con Decisione (2015) 924 del 12 febbraio 2016, la Commissione europea, ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n. CCI 20141T16RFOP010 (POR FESR);
- che con D.G.R. 6 maggio 2015 n. 205 sono stati previsti, nell'Asse prioritario 5 – Rischio idrogeologico – Azione 5.1.1, "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera";
- che nell'ambito di tale progetto il Comune di Monterotondo (codice monitoraggio regionale A0123E0194) è stato inserito nella graduatoria con una serie di interventi ammessi a finanziamento

per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici, di cui alla Determinazione regionale n. G15915 del 21/11/2017, tra i quali l'Intervento di "Adeguamento sistema di raccolta acque chiare in località Vallagati/Semblera – CUP: I91D7000040002" per un importo assegnato di € 1.303.981,93

- che con Decreto RGS n. 195/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2023 serie n. 255, l'opera di "Adeguamento del sistema di raccolte acque chiare in località Vallagati/Semblera CUP: 191D17000040002" è stata ammessa al fondo per l'avvio delle opere indifferibili - FOI ai sensi dell'art. 1 comma 375 lett e) L. 197/2002, con un incremento pari a € 391.069,98, per cui l'importo dell'opera è pari a € 1.695.051,91;
- che con Decreto RGS n. 195/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2023 serie n. 255, l'opera di "Adeguamento del sistema di raccolte acque chiare in località Semblera – CUP: I91D7000060002" è stata ammessa al fondo per l'avvio delle opere indifferibili - FOI ai sensi dell'art. 1 comma 375 lett e) L. 197/2002, con un incremento pari a € 423.471,17, per cui l'importo dell'opera è pari a € 2.118.523,08;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 17.02.2023 è stato stabilito di incaricare l'arch. Andrea Cucchiaroni, Istruttore direttivo tecnico dipendente di questo Comune, quale Responsabile Unico del Procedimento "*Lavori di adeguamento raccolta acque chiare in località Vallagati/Semblera – CUP: I91D17000040002*";

Rilevato

- che con Determinazione Dirigenziale n. 817 del 22.11.2018 è stato affidato alla Società IT Ingegneria del Territorio srl l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'Intervento di "Adeguamento sistema di raccolta acque chiare in località Vallagati/Semblera – CUP: I91D7000040002";
- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2020 è stato adottato in variante urbanistica al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, il progetto definitivo di "*Adeguamento del sistema di raccolte acque chiare in località Vallagati/Semblera CUP: I91D17000040002*" per un importo di € 1.303.981,93
- che per quanto attiene ai terreni oggetto di trasformazione posti lungo il fosso del Semblera e meglio descritti nel progetto di "Adeguamento del sistema di raccolte acque chiare in località Vallagati/ Semblera CUP: I91D17000040002", l'adozione del progetto ha comportato la modifica delle destinazioni urbanistiche da Zona E per attività agricole – sottozona E1 "agricole di pregio" a Zona E per attività agricole – sottozona E4 per "Canali di derivazione delle acque meteoriche"
- che ai sensi dell'art. 50 bis della Legge Regione Lazio 22 dicembre 1999 n. 38, sono stati acquisiti i pareri necessari all'approvazione dell'opera pubblica in variante urbanistica;
- che con Deliberazione n. 74 del 12/12/2023 ai sensi comma 4 dell'art. 19 del DPR 327/2001 il Consiglio Comunale ha disposto l'efficacia della variante urbanistica adottata;

Atteso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1131 del 22/12/2023 è stato autorizzato l'esperimento di una di una procedura telematica aperta *ai sensi degli artt. 70 e 71, del D.Lgs. 36/2023*, col criterio del prezzo più basso, attraverso la S.U.A. di Città Metropolitana di Roma Capitale;
- che in esito alla procedura di gara l'offerta risultata aggiudicataria è stata quella della Società GE.CO.S. con sede legale in Via Anchise, 9 - 00071 Pomezia (Rm) - C.F. 07554601000 - P.IVA IT07554601000
- che l'importo contrattuale ammonta ad € 989.190,00 (euro novecentottantanovemilacentonovanta/00) al netto del ribasso d'asta del 21,263 % (ventunovirgoladuecentosessantatre per cento), comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
- il contratto è stato stipulato in data 22/07/2024 reg. n. 2652 interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 831 del 19/09/2024 è stato affidato l'incarico per la Direzione Lavori dell'intervento in esame alla Soc. Ingegneria del Territorio s.r.l. P. IVA:

01934761006 , CIG: : B1DF2A58BC in persona dell'ing. Fabrizio Bajetti, già progettista della realizzanda opera pubblica.

Rilevato che i lavori sono iniziati in data 31 gennaio 2025 come da verbale di consegna lavori protocollo numero 0006786 del 31/01/2025 sottoscritto dal Direttore Lavori ing. Fabrizio Bajetti, l'impresa Ge.co.s. s.r.l. e il RUP arch. Andrea Cucchiaroni.

Vista

- la deteminazione n. 670 DEL 06/08/2025 con la quale si è provveduto ad approvare il 1° stato d'avanzamento dei lavori di "Adeguamento del sistema di raccolta acque chiare in località Vallagati CUP: I91D17000040002 – CIG: A040F0A204" al 28/07/2025, redatto dall' Ing. Fabrizio Bajetti dell'importo netto di € 367.751,392 oltre IVA al 10%
- la determinazione dirigenziale n. 975 del 21/11/2025, con la quale si è provveduto ad approvare il 2° stato d'avanzamento dei lavori di "Adeguamento del sistema di raccolta acque chiare in località Vallagati CUP: I91D17000040002 – CIG: A040F0A204" e il certificato di pagamento n. 2 dei lavori sopracitati dell'importo di euro 253.142,84 oltre IVA al 10% :

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 3, riferita all'intervento identificato in oggetto, sottoscritta dal D.L. e dalla Ditta appaltatrice, composta da:

- Stato avanzamento lavori n. 3 al 24/12/2025;
- Registro Contabilità;
- Libretto delle Misure;
- Sicurezza - Stato avanzamento lavori n. 3 al 24/12/2025;
- Sicurezza .Registro Contabilità;
- Sicurezza- Libretto delle Misure;
- certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata di € 86 847,41 più IVA 10% per un Totale di € 95 532,15 firmato digitalmente dal RUP arch. Andrea Cucchiaroni,

Riscontrato

- Che con la predetta documentazione si certifica, in applicazione del contratto d'appalto sopra richiamato, che dalla contabilità riportata nella documentazione medesima l'ammontare dei lavori in argomento eseguiti al 24/12/2025, e delle relative spese sostenute, è pari a € 875 890,71 al netto del ribasso oltre IVA al 10% ;
- che è stata applicata una ritenuta per infortuni a norma di legge pari allo 0,5% per un importo pari ad € 4.379,45

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 c.2 del contratto d'appalto la stazione appaltante provvede ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual volta il suo credito raggiunga la somma di € 200.000,00

Riscontrato che nell'area di cantiere, in data 11/12/2025, come da segnalazione della Compagnia Carabinieri di Monterotondo trasmessa dalla Prefettura di Roma (prot. n. 70777) è stato rinvenuto un ordigno residuo bellico che ha comportato l'intervento del Comando 6° Reggimento Genio Pionieri dell'Esercito Italiano con la conseguente chiusura dell'area di cantiere (posto sotto sorveglianza delle Forze dell'Ordine) e la sospensione dei lavori fino alla cessazione dell'emergenza intervenuta nella giornata del 21/12/2025

Visto

- che la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento in oggetto, in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI;

- che sul documento contabile dovrà essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: JT3IMI;
- ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL dovrà riportare i seguenti codici identificativi: CUP: I91D17000040002 – CIG: A040F0A204

Visto

- Stato avanzamento lavori n. 3 al 24/12/2025;
- Registro Contabilità;
- Libretto delle Misure;
- Sicurezza - Stato avanzamento lavori n. 3 al 24/12/2025;
- Sicurezza Registro Contabilità;
- Sicurezza- Libretto delle Misure;
- certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 di € 86 847,41 più IVA 10% per un Totale di € 95 532,15 firmato digitalmente dal RUP arch. Andrea Cucchiaroni,

Ritenuto che la documentazione relativa al 3° stato d'avanzamento lavori è regolare, per cui è possibile procedere alla relativa approvazione;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto:

- il Dlgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell' Ente;

DETERMINA

Di Richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Approvare il 3° stato d'avanzamento dei lavori di "ADEGUAMENTO del SISTEMA di RACCOLTA ACQUE CHIARE in LOCALITA VALLAGATI CUP: I91D17000040002 – CIG: A040F0A204, al 17/11/2025, redatto dall' Ing. Fabrizio Bajetti dell'importo netto di € 86.847,41 oltre IVA

Di Approvare il certificato di pagamento n. 3 dei lavori sopracitati firmato dal RUP arch. Andrea Cucchiaroni dell'importo di € 86 847,41 più IVA 10% per un totale di € 95 532,15.

Di Dare Atto che la spesa totale pari ad 95532,15, relativa al 3° certificato di pagamento è imputata al cap. sul capitolo 8540.00 (impegno n. 436-0/2025) del bilancio in corso, collegato al capitolo di entrata 1460.00, dando atto che si tratta di un contributo concesso per l'adeguamento del sistema di raccolta acque chiare – codice SIOPE: 2.02.01.09.010 copertura della spesa – beneficiario Società GE.CO.S. con sede legale in Via Anchise, 9 - 00071 Pomezia (Rm) - C.F. 07554601000 - P.IVA IT07554601000

Di Dare Atto che la predetta documentazione contabile è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed è conservata secondo legge;

Di dare atto che il DURC della ditta appaltatrice, acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare (Inail 51017909 richiesta del 06/10/2025 scadenza validità 03/02/2026) e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

Di pubblicare la presente determinazione:

a. all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012; c. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti- >Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

Di stabilire che la presente determinazione non deve essere inviata al Servizio Finanziario dell’Ente, in quanto trattasi di approvazione di atto di natura tecnica.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1500 del 30/12/2025, ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 30/12/2025